

WhatsApp-Chatexport (Auszug) - "Emir Yilmaz" und "Noura Haddad"

Gesichert am 16.05.2026 durch KOK Bargmann (PK 44) vom Mobiltelefon des

Beschuldigten Emir Yilmaz (freiwillige Herausgabe mit Einwilligung der

Erziehungsberechtigten Ayla Yilmaz vom 16.05.2026)

Sonderband EDV, Ordner whatsapp

12.05.2026, 16:05 - Noura Haddad: alter was war das heute?? finn erzählt allen du hättest ihn mit nem cuttermesser abgezogen

12.05.2026, 16:07 - Emir Yilmaz: ich hatte den schluesselbund mit dem flaschenoeffner in der hand, mehr nicht. das hast du doch selbst gesehen

12.05.2026, 16:08 - Noura Haddad: ich hab nur den schluesselbund gesehen ja. aber du hast sein handy, oder?

12.05.2026, 16:11 - Emir Yilmaz: ja hab ich. der kriegt es wieder wenn der dreck über derya aus dem klassenchat gelöscht ist. ist doch fair

12.05.2026, 16:12 - Emir Yilmaz: geld hab ich keins genommen, egal was er erzählt. und die jacke hat er selbst auf den boden geworfen wie ein kleinkind

12.05.2026, 16:14 - Noura Haddad: emir das gibt richtig stress. die schule hat schon die polizei angerufen glaub ich

12.05.2026, 16:19 - Emir Yilmaz: soll er halt löschen dann ist morgen alles erledigt

12.05.2026, 16:33 - Noura Haddad: und wenn nicht?

12.05.2026, 16:36 - Emir Yilmaz: dann behalt ichs erstmal. akku ist eh fast leer

13.05.2026, 07:52 - Noura Haddad: bist du heute in der schule? alle reden nur noch darüber. zwei aus der 9c sagen du hattest ein messer, ich sag denen die ganze zeit das stimmt nicht

13.05.2026, 07:58 - Emir Yilmaz: vielleicht war das mit dem handy dumm. aber einer musste mal was machen, die lehrer haben bei der sache mit derya ja nichts gemacht ausser ermahnen

13.05.2026, 08:01 - Noura Haddad: gib es einfach heute zurück ok?

13.05.2026, 08:03 - Emir Yilmaz: hab es in den keller gelegt, wollte es nicht dabei haben falls die mich durchsuchen. ich regel das heute nachmittag

13.05.2026, 21:02 - Emir Yilmaz: meine mutter hat es gefunden und ist damit zur polizei. sie hat geweint. ich fuehl mich echt mies

13.05.2026, 21:05 - Noura Haddad: ist vielleicht besser so. sag einfach die wahrheit

13.05.2026, 21:09 - Emir Yilmaz: die wahrheit ist: kein messer, kein geld, und das handy hätte er laengst wieder wenn er den chat gelöscht hätte

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Celina Radtke <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Celina Radtke

2026-05-19_schulleitung_kirchdorf_an_pk44_vorfallsbericht.eml

eml/2026-05-19_schulleitung_kirchdorf_an_pk44_vorfallsbericht.eml

Von	b.roggenkamp@stadtteilschule-kirchdorf.hamburg.de
An	jugendsachbearbeitung.pk44@polizei.hamburg.de
Kopie	m.dettmer@stadtteilschule-kirchdorf.hamburg.de
Datum	Tue, 19 May 2026 11:24:53 +0200
Betreff	Vorfall vom 12.05.2026, suedlicher Schulhof - Bericht der Schule und Uebersendung Videosequenz

Sehr geehrter Herr Bargmann,

wie am Telefon besprochen übersende ich Ihnen den schulischen Bericht zu dem Vorfall vom 12.05.2026 zwischen den Schuelern Finn Jansen (Klasse 9c) und Emir Yilmaz (Klasse 10a).

1. Ablauf nach unserer Kenntnis: Die sechste Stunde endete am 12.05.2026 planmaessig um 13:15 Uhr. Die Auseinandersetzung auf dem suedlichen Schulhof muss sich zwischen 13:15 Uhr und etwa 13:25 Uhr ereignet haben. Die Pausenaufsicht (Herr Dettmer) stand am Nordausgang und hat den Vorfall selbst nicht gesehen; er wurde erst durch Mitschueler gerufen, als beide Schüler das Gelaende bereits verlassen hatten.

2. Angaben von Finn Jansen gegenüber der Vertrauenslehrerin Frau Selke am 12.05.2026, etwa 13:40 Uhr: Emir habe ihm Handy, Trainingsjacke und sein Bargeld abgenommen und dabei kurz ein Cuttermesser aus der Jackentasche gezeigt. Wörtlich hat Finn nach dem Vermerk von Frau Selke ausserdem gesagt, Emir habe das Handy "sofort ausgemacht, damit man es nicht orten kann", und sei "direkt Richtung S-Bahn gerannt".

3. Videoaufzeichnung: Die Kamera Flur Süd hat eine Sequenz von 18 Sekunden ohne Ton aufgezeichnet (13:19:41 Uhr bis 13:19:59 Uhr). Sie zeigt beide Schüler im Streit und das Weglaufen; ein Messer oder ein anderer Gegenstand ist nicht erkennbar. Die Originaldatei übergeben wir Ihnen auf Datentraeger; eine laengere Aufzeichnung existiert wegen der Ringspeicherung nicht mehr.

4. Vorgeschichte: In diesem Schuljahr sind zwei fruehere Konflikte zwischen den beiden dokumentiert, naemlich eine Rangelei in der Pausenhalle am 11.02.2026 (Schlichtungsgespraech) und ein Vorfall am 24.03.2026 wegen beleidigender Nachrichten im Klassenchat der 9c über die Schwester von Emir; hierzu hatte die Klassenleitung Finn und zwei weitere Schüler ermahnt. Beide Vorgänge sind im Klassenbuch vermerkt.

5. Die Schule bietet weiterhin an, eine schulische Konfliktvereinbarung mit beiden Familien zu begleiten. Frau Selke und die Schulsozialarbeit stehen für eine Anhörung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Roggenkamp
Schulleiterin
Stadtteilschule Kirchdorf, Hamburg-Wilhelmsburg

Telefon 040 428 96-0

2026-06-11_jugendgerichtshilfe_an_kanzlei_radtke.emleml/2026-06-11_jugendgerichtshilfe_an_kanzlei_radtke.eml

Von	meret.johannsen@bezirksamt-mitte.hamburg.de
An	kanzlei@radtke-strafrecht.de
Datum	Thu, 11 Jun 2026 09:12:07 +0200
Betreff	JGH in Sachen Emir Yilmaz - 144 Js 2231/26 - Hausbesuch, Berichtsentwurf, TOA

Sehr geehrte Frau Kollegin Radtke,

in der Jugendstrafsache Emir Yilmaz (Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26) melde ich mich als zuständige Fachkraft der Jugendgerichtshilfe beim Bezirksamt Hamburg-Mitte.

Der angekündigte Hausbesuch hat am 28.05.2026 in der Wohnung der Familie Yilmaz stattgefunden. Anwesend waren Emir, seine Mutter Ayla Yilmaz und zeitweise die Schwester Derya. Der schriftliche Bericht an das Gericht ist in Arbeit und wird der Jugendrichterin rechtzeitig vor dem Termin am 15.07.2026 vorgelegt; Sie erhalten ihn nachrichtlich.

Vorab in Kurzform: Die familiaere Situation ist stabil und tragfaehig. Sorgen bereiten die Schulversaeumnisse; die Schule hat für das laufende Schuljahr 31 Fehltage gemeldet, davon 19 unentschuldigt. Emir hat sich im Gespräch zu dem Vorfall geaeussert, die Wegnahme des Handys eingeraeumt und Bedauern gezeigt. Er ist nach unserem Eindruck ernsthaft bereit, an einem Täter-Opfer-Ausgleich mitzuwirken; die Familie traegt das mit.

Wir haben die Sache bereits bei der Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich angemeldet und regen an, dass die Verteidigung gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Erledigung nach Paragraf 45 Absatz 2 JGG in Verbindung mit der von der Schule angebotenen Konfliktvereinbarung anspricht. Aus hiesiger Sicht besteht kein Bedarf an stationaeren oder freiheitsentziehenden Maßnahmen.

Für Rückfragen erreichen Sie mich dienstags und donnerstags am besten vormittags.

Mit freundlichen Grüßen

Meret Johannsen
Jugendgerichtshilfe
Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Jugend- und Familienhilfe
Telefon 040 428 54-0

2026-06-24_radtke_an_sta_hamburg_toa_und_ortungsprotokoll.eml

eml/2026-06-24_radtke_an_sta_hamburg_toa_und_ortungsprotokoll.eml

Von	kanzlei@radtke-strafrecht.de
An	jugenddezernat@sta.justiz.hamburg.de
Kopie	meret.johannsen@bezirksamt-mitte.hamburg.de
Datum	Wed, 24 Jun 2026 16:41:29 +0200
Betreff	144 Js 2231/26 - Anregung Diversion mit TOA; Hinweis auf Ortungsprotokoll; Antrag auf Sicherung des Klassenchats

Sehr geehrte Frau Oberamtsanwaeltin,

in der Jugendstrafsache gegen Emir Yilmaz (144 Js 2231/26) nehme ich nach Auswertung der bisher uebermittelten Akte wie folgt Stellung:

1. Die Jugendgerichtshilfe hat den Hausbesuch durchgefuehrt und traegt einen Tter-Opfer-Ausgleich ausdrcklich mit; die Fachstelle ist bereits eingeschaltet. Die Schule bietet eine begleitete Konfliktvereinbarung an. Ich rege an, das Verfahren nach Paragraf 45 Absatz 2 JGG zu erledigen, sobald der Ausgleich angebahnt ist.
2. Zum Beweiswert der Ortung weise ich auf das in der Akte befindliche Ortungsprotokoll des Samsung A54 hin. Das Gert hat nach dem Vorfall vom 12.05.2026 noch bis 16:38 Uhr fortlaufend Standortimpulse gesendet, darunter den aktenkundigen Impuls von 16:18 Uhr, und ist dann bei einem Akkustand von 9 Prozent offline gegangen. Die Angabe des Geschaedigten, mein Mandant habe das Handy sofort ausgeschaltet, damit man es nicht orten knne, ist damit objektiv widerlegt. Die aktive Besitzzeit von 13:22 Uhr bis 16:38 Uhr deckt sich zugleich mit der Einlassung meines Mandanten, er habe das Gert etwa drei Stunden bei sich gehabt, bevor er es abgelegt hat.
3. Ich beantrage, den Klassenchat der Klasse 9c fr den Zeitraum vom 20.03.2026 bis zum 12.05.2026 zu sichern und zur Akte zu nehmen. Die dort gefallenen beleidigenden Nachrichten ber die Schwester meines Mandanten sind fr das Tatmotiv, fr die Frage der Zueignungsabsicht und fr die erzieherische Gesamtbewertung erheblich; die Schule hat den Vorgang vom 24.03.2026 bereits dokumentiert.
4. Um kurze Mitteilung, ob vor dem fr den 15.07.2026 vorgemerkten Termin mit einer Entscheidung ber die Diversionsanregung zu rechnen ist, wird gebeten.

Mit freundlichen kollegialen Gruen

Celina Radtke
Rechtsanwltin
Kanzlei Radtke, Hamburg-Harburg

2026-07-02_sta_hamburg_zwischennachricht_toa.emleml/2026-07-02_sta_hamburg_zwischennachricht_toa.eml

Von	Staatsanwaltschaft Hamburg - Jugenddezernat <jugenddezernat@sta.justiz.hamburg.de>
An	kanzlei@radtke-strafrecht.de
Kopie	meret.johannsen@bezirksamt-mitte.hamburg.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 11:08:52 +0200
Betreff	144 Js 2231/26 - Zwischennachricht zu Ihrer Stellungnahme vom 24.06.2026

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Radtke,

in der Jugendstrafsache gegen Emir Yilmaz (144 Js 2231/26) ergeht folgende Zwischennachricht:

1. Die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich beim Bezirksamt Hamburg-Mitte ist mit Verfügung vom 30.06.2026 um Durchführung eines Ausgleichsverfahrens gebeten worden. Die Fachstelle wird auf beide Familien zugehen und der Staatsanwaltschaft über das Ergebnis berichten. Über die Anregung einer Erledigung ohne Hauptverhandlung wird erst nach Eingang dieses Berichts entschieden.
2. Die Stadtteilschule Kirchdorf ist um Sicherung und Übermittlung des Verlaufs der Klassengruppe der Klasse 9c für den Zeitraum vom 20.03.2026 bis zum 12.05.2026 gebeten worden, soweit er dort aus dem Vorgang vom 24.03.2026 dokumentiert ist. Das Polizeikommissariat 44 ist zugleich um ergänzende Auswertung gebeten worden.
3. Die Auswertung der Videoaufzeichnung vom südlichen Schulhof ist nach Mitteilung des Polizeikommissariats 44 weiterhin nicht abgeschlossen; die Kamera erfasst den fraglichen Bereich nur am Bildrand.
4. Der beim Amtsgericht Hamburg, Abteilung 611, für den 15.07.2026 vorgemerkte Termin bleibt bis auf Weiteres bestehen.

Hochachtungsvoll

Freese

Oberamtsanwältin

Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
12.05.2026	Vorfall auf dem südlichen Schulhof nach der sechsten Stunde	aktenkundig	Stundenende 13:25 Uhr und Pausenaufsicht aus Schulplan übernommen
13.05.2026	Handy Samsung A54 durch Ortung im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden	aktenkundig	Auffindeort Kellerbox 17 und Berechtigter laut Hausverwaltung noch ungeklärt
14.05.2026	Erziehungsberechtigte erhalten Anhörungsschreiben	aktenkundig	Mutter bestätigt Zugang am 16.05., keine schriftliche Einlassung ohne Rücksprache
21.05.2026	Jugendgerichtshilfe kündigt Gespräch in der Wohnung an	aktenkundig	Hausbesuch auf 02.06.2026 um 17:00 Uhr vereinbart, Schulzeugnis angefordert
03.06.2026	Akteneinsicht digital angekündigt; Videoauswertung noch unvollständig	aktenkundig	Sequenz 13:18 bis 13:24 Uhr fehlt im Export, Ergänzungsanforderung versandt
15.07.2026	Termin zur jugendrichterlichen Verhandlung vorgemerkt	aktenkundig	Erziehungsberechtigte und Jugendgerichtshilfe telefonisch über Reservetermin informiert
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Schulische Maßnahmen und neue Gesprächstermine mit Datum und Ansprechpartner festhalten

12_ortungsprotokoll_samsung_a54_2026-05-12_bis_2026-05-13.csv

datum

12.05.2026

uhrzeit

07:52

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Stadtteilschule Kirchdorf, Gebaeude Sued

akkustand_prozent

96

ereignis

Schul-WLAN verbunden

datum

12.05.2026

uhrzeit

09:36

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Stadtteilschule Kirchdorf, Gebaeude Sued

akkustand_prozent

91

ereignis

Schul-WLAN verbunden

datum

12.05.2026

uhrzeit

11:41

quelle

App-Aktivitaet Kontoinhaber

standort

Stadtteilschule Kirchdorf, Gebaeude Sued

akkustand_prozent

88

ereignis

Messenger-Nutzung im Schul-WLAN

datum

12.05.2026

uhrzeit

13:07

quelle

App-Aktivitaet Kontoinhaber

standort

Stadtteilschule Kirchdorf, Gebaeude Sued

akkustand_prozent

84

ereignis

letzte Nutzung durch den Kontoinhaber, Schul-WLAN

datum

12.05.2026

uhrzeit

13:19

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

suedlicher Schulhof

akkustand_prozent

83

ereignis

Standortgenauigkeit 8 Meter

datum

12.05.2026

uhrzeit

13:22

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

noerdlicher Rand Schulgelaende, Richtung Krieterstrasse

akkustand_prozent

82

ereignis

Schul-WLAN getrennt, Geraet in Bewegung

datum

12.05.2026

uhrzeit

13:41

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Korallusring, Hoehe Hausnummern 5 bis 9

akkustand_prozent

79

ereignis

Geraet stationaer

datum

12.05.2026

uhrzeit

14:37

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Korallusring 7

akkustand_prozent

71

ereignis

Geraet stationaer

datum

12.05.2026

uhrzeit

15:29

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Korallusring 7

akkustand_prozent

43

ereignis

Geraet stationaer, erhoelter Akkuverbrauch durch Daueranfragen der Ortungsfunktion

datum

12.05.2026

uhrzeit

16:18

quelle

Ortungsanfrage Konto Katrin Jansen

standort

Korallusring 7

akkustand_prozent

14

ereignis

aktenkundiger Ortungsimpuls, Standortgenauigkeit 12 Meter

datum

12.05.2026

uhrzeit

16:38

quelle

letzter Standortimpuls

standort

Korallusring 7

akkustand_prozent

9

ereignis

danach keine Verbindung mehr, Geraet offline

datum

13.05.2026

uhrzeit

19:12

quelle

Geraet wieder online

standort

Korallusring 7, Wohnung Familie Yilmaz

akkustand_prozent

34

ereignis

Ladevorgang aktiv, Ortungsanfrage Konto Katrin Jansen beantwortet

datum

13.05.2026

uhrzeit

20:41

quelle

Standortimpuls automatisch

standort

Polizeikommissariat 44, Hamburg-Wilhelmsburg

akkustand_prozent

52

ereignis

Uebergabe des Geraets durch Ayla Yilmaz an PK 44

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Handyortung	iCloud-Ortung 12.05.2026 16:18 Uhr	belastet Besitz des Handys	sagt nichts zur Drohung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Schulvideo	Kamera Flur Süd, kein Ton, 18 Sekunden	zeigt Weglaufen	zeigt keinen Cutter	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeuge Finn Jansen	Geschädigter	klare Drohungsschild erung	Widerspruch zur Entfernung und zum Blickwinkel	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Noura Haddad	Mitschülerin	bestätigt Streit	hat nur Schlüsselbund gesehen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Jugendgerichtshilfe	Hausbesuchsvermerk	Schulversäumnisse	Familiensupport und Trainingsbereitschaft	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Hamburg, JugendrichterIn Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Nach Angaben des Geschädigten Finn Jansen soll Emir Yilmaz auf dem Schulhof nach der sechsten Stunde ein Mobiltelefon, eine schwarze Trainingsjacke und 18 Euro Bargeld verlangt haben. Finn beschreibt eine Drohung mit einem Cutter, der nur kurz aus der Jackentasche sichtbar gewesen sei. Zwei Mitschüler bestätigen eine lautstarke Auseinandersetzung, widersprechen sich aber dazu, ob ein Messer oder nur ein Schlüsselbund zu sehen war.

Emir räumt ein, das Handy für etwa drei Stunden in seinem Besitz gehabt zu haben. Er schildert einen vorausgehenden Streit über beleidigende Chatnachrichten gegen seine Schwester. Die Trainingsjacke habe Finn selbst auf den Boden geworfen. Das Bargeld bestreitet Emir. Das Handy wurde durch die Mutter des Mandanten am Abend an die Polizei übergeben, nachdem die Ortung über den Account der Mutter des Geschädigten angezeigt wurde.

Die Schule meldet bereits zwei frühere Konflikte zwischen den Jugendlichen. Die Jugendgerichtshilfe sieht eine stabile Familiensituation, aber erhebliche Schulversäumnisse. Die Verteidigung prüft, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich und eine schulische Konfliktvereinbarung eine Verfahrenseinstellung nach Paragraph 45 oder 47 JGG tragen können oder ob wegen der Cutter-Behauptung eine jugendrichterliche Hauptverhandlung realistisch ist.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
12.05.2026	Vorfall auf dem südlichen Schulhof nach der sechsten Stunde
13.05.2026	Handy Samsung A54 durch Ortung im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden
14.05.2026	Erziehungsberechtigte erhalten Anhörungsschreiben
21.05.2026	Jugendgerichtshilfe kündigt Gespräch in der Wohnung an
03.06.2026	Akteneinsicht digital angekündigt; Videoauswertung noch unvollständig
15.07.2026	Termin zur jugendrichterlichen Verhandlung vorgemerkt

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Hamburg, JugendrichterIn Abteilung 611 / Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Raubvorwurf nach Paragraph 249 StGB; gefährliche Drohung mit Cutter als Strafzumessungskern; Prüfung Jugendstrafrecht und Erziehungsbedarf.

Belastend sind die Aussage der Zeugin Yilmaz vom 16.06.2026, das Ortungsprotokoll des Samsung A54 und die Chatauswertung der Klassengruppe vom 14.05.2026; für den Chatverlauf fehlen Absenderzuordnung je Nachricht und der Sicherungsvermerk des auswertenden Beamten.

Gerichtsfest wird die Auswertung erst mit Blattstellen je Nachricht, Klarstellung der Gerätezuordnung und Beweisrichtung (Tatplanung, Beuteteilung oder bloßes Mitlesen); das Ortungsprotokoll ist gegen den Stundenplan zu halten.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Handyortung	iCloud-Ortung 12.05.2026 16:18 Uhr	belastet Besitz des Handys	sagt nichts zur Drohung
Schulvideo	Kamera Flur Süd, kein Ton, 18 Sekunden	zeigt Weglaufen	zeigt keinen Cutter
Zeuge Finn Jansen	Geschädigter	klare Drohungsschilderun g	Widerspruch zur Entfernung und zum Blickwinkel
Zeugin Noura Haddad	Mitschülerin	bestätigt Streit	hat nur Schlüsselbund gesehen
Jugendgerichtshilfe	Hausbesuchsverme rk	Schulversäumnisse	Familiensupport und Trainingsbereitscha ft

Normanker

- Paragraph 249 StGB
- Paragraph 52 StGB
- Paragraph 68 JGG
- Paragraph 45 JGG
- Paragraph 47 JGG
- Paragraph 140 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

*Amtsgericht Hamburg, Jugendrichterin Abteilung 611 / Staatsanwaltschaft Hamburg,
Jugenddezernat 144 Js 2231/26*

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt bei der Verteidigung des jugendlichen Beschuldigten und dem Arbeitsprodukt: Stellungnahme gegenüber der Jugendstaatsanwaltschaft und Vorbereitung auf die Erzieherische Gestaltung des Verfahrens nach dem Bericht der Jugendgerichtshilfe vom 26.06.2026.

Zu trennen sind Wegnahme, qualifizierende Gewalt und die Zurechnung unter den beteiligten Schülern; der Chat trägt eine Mittäterschaft nur, wenn die Absenderzuordnung gelingt und die Nachrichten vor der Tat liegen.

- Normanker: Paragraf 249 StGB, Paragraf 52 StGB, Paragraf 68 JGG, Paragraf 45 JGG, Paragraf 47 JGG, Paragraf 140 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Hamburg, JugendrichterIn Abteilung 611 | Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Entwurfsziel

Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung und Vorschlag eines Täter-Opfer-Ausgleichs vor Anklageerhebung.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich, weil die Chatauswertung nur als Vermerk vorliegt, das Ortungsprotokoll ohne Genauigkeitsangaben übergeben wurde und die Vernehmung der weiteren Beteiligten aussteht.

Nach den Nachlieferungen wird die Stellungnahme nach Tatbeiträgen geordnet und mit dem Bericht der Jugendgerichtshilfe zu einem Vorschlag für die Verfahrensgestaltung verbunden.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf bleibt kurz, damit vor der Absenderzuordnung im Klassenchat keine Beteiligungsversion festgeschrieben wird.

Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Fachamt Jugend- und Familienhilfe — Jugendgerichtshilfe

Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg

Sachbearbeitung: Meret Johannsen, Dipl.-Sozialpädagogin

Geschäftszeichen: JGH 26/0592

Hamburg, den 26.06.2026

An das

Amtsgericht Hamburg

Jugendrichterin, Abteilung 611

nachrichtlich: Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat, 144 Js 2231/26;

Rechtsanwältin Celina Radtke, Hamburg-Harburg

Bericht der Jugendgerichtshilfe gemäß § 38 JGG in der Jugendstrafsache gegen Emir Yilmaz, geboren am 03.02.2010 in Hamburg, wohnhaft Korallusring 7, 21109 Hamburg

1 Anlass und Grundlage des Berichts

Dem Bericht liegen der Hausbesuch vom 28.05.2026 in der Wohnung der Familie Yilmaz, ein Einzelgespräch mit Emir am 09.06.2026 in den Räumen des Fachamts, ein Telefonat mit der Klassenleitung der Stadtteilschule Kirchdorf am 15.06.2026 sowie die Rückmeldung der Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich vom 22.06.2026 zugrunde. Die Familie hat an allen Terminen zuverlässig mitgewirkt.

2 Persönliche und familiäre Situation

2.1 Emir ist 16 Jahre alt und besucht die Klasse 10a der Stadtteilschule Kirchdorf. Er lebt mit seiner Mutter Ayla Yilmaz (Verkäuferin in Teilzeit) und seiner 14-jährigen Schwester Derya im Korallusring 7 in Hamburg-Wilhelmsburg. Der Vater lebt seit 2019 getrennt von der Familie; es besteht loser, aber konfliktfreier Kontakt.

2.2 Die familiäre Situation ist stabil und tragfähig. Die Mutter ist erziehungspräsent, setzt Regeln und hat auf den Vorfall unmittelbar reagiert, indem sie das aufgefundene Mobiltelefon noch am Abend des 13.05.2026 selbst zum Polizeikommissariat 44 gebracht und Emir zur Mitwirkung angehalten hat. Anhaltspunkte für Vernachlässigung, Sucht- oder Gewaltproblematik im Haushalt bestehen nicht.

2.3 Sorge bereiten die Schulversäumnisse. Die Schule meldet für das laufende Schuljahr 31 Fehltage, davon 19 unentschuldig, mit deutlicher Häufung an Montagen. Emir begründet dies mit Antriebslosigkeit und Konflikten im Klassenumfeld. Die Versetzung ist nach Auskunft der Klassenleitung gefährdet, aber bei stabilem Schulbesuch im letzten Quartal noch erreichbar.

3 Haltung des Jugendlichen zur Tat

3.1 Emir hat die Wegnahme des Mobiltelefons im Gespräch ohne Ausflüchte eingeräumt. Er schildert als Auslöser die beleidigenden Nachrichten über seine Schwester im Klassenchat der 9c und gibt an, er habe das Handy nur als Druckmittel behalten wollen, bis die Nachrichten gelöscht seien. Die Wegnahme von Bargeld bestreitet er; ein Cuttermesser will er nicht bei sich geführt haben.

3.2 Emir zeigt Bedauern, das über bloße Folgenangst hinausgeht. Er hat von sich aus vorgeschlagen, sich bei Finn Jansen zu entschuldigen. Die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich hat den Fall angenommen; ein erstes getrenntes Vorgespräch mit beiden Jugendlichen ist für die 28. Kalenderwoche vorgesehen. Die Familie des Geschädigten hat ihre Gesprächsbereitschaft über die Schule signalisiert.

4 Erzieherische Einschätzung

4.1 Bei Emir sind schädliche Neigungen im Sinne einer Verfestigung nicht erkennbar. Der Vorfall stellt sich als konfliktbezogene Verfehlung mit vorausgegangener Provokationsgeschichte dar, nicht als Ausdruck einer kriminellen Grundhaltung. Erziehungsbedarf besteht in Bezug auf Konfliktverhalten und Schulbesuch.

4.2 Aus fachlicher Sicht sind ein Täter-Opfer-Ausgleich, die von der Schule angebotene begleitete Konfliktvereinbarung sowie die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs mit dem Schwerpunkt Konfliktbewältigung ausreichend und geeignet. Freiheitsentziehende Maßnahmen oder ein Schuldspruch mit Jugendarrest erscheinen erzieherisch nicht erforderlich und wegen der laufenden schulischen Stabilisierung eher kontraproduktiv.

5 Anregung

Die Jugendgerichtshilfe regt an, das Verfahren bei erfolgreicher Anbahnung des Täter-Opfer-Ausgleichs nach § 45 Abs. 2 JGG oder — nach Anklageerhebung — nach § 47 JGG zu erledigen und die schulische Konfliktvereinbarung sowie den sozialen Trainingskurs als erzieherische Maßnahmen einzubinden. Sollte es zur Hauptverhandlung am 15.07.2026 kommen, wird die Unterzeichnerin teilnehmen und mündlich ergänzend berichten.

Meret Johannsen

Dipl.-Sozialpädagogin

Jugendgerichtshilfe, Bezirksamt Hamburg-Mitte

Freie und Hansestadt Hamburg

Polizei Hamburg — Polizeikommissariat 44

Wilhelmsburg

Tgb.-Nr. PK44/2026/11873

Bezug: Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat, 144 Js 2231/26

Hamburg, den 16.06.2026

Vernehmung einer Zeugin

Zeugin: Ayla Yilmaz, geboren am 17.09.1984 in Hamburg, Verkäuferin, wohnhaft Korallusring 7, 21109 Hamburg. Die Zeugin ist die Mutter und Erziehungsberechtigte des Beschuldigten Emir Yilmaz.

Vernehmender Beamter: KOK Thies Bargmann, Jugendsachbearbeitung PK 44.

1 Belehrung

Die Zeugin wurde über den Gegenstand der Vernehmung, über ihre Wahrheitspflicht sowie als Mutter des Beschuldigten über ihr umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Abs. 1 Nr. 3 StPO belehrt. Sie erklärte, sie habe die Belehrung verstanden und wolle aussagen, weil sie zur Aufklärung beitragen möchte.

2 Aussage zur Sache

2.1 Zum 12.05.2026: Die Zeugin gab an, sie sei bis 18:00 Uhr im Geschäft gewesen. Als sie kurz nach 18:30 Uhr heimkam, sei Emir bereits zu Hause gewesen und habe bedrückt gewirkt; nach seiner eigenen Angabe ihr gegenüber sei er am Nachmittag zunächst draußen unterwegs gewesen und gegen 17:00 Uhr heimgekommen. Auf Nachfrage habe er nur gesagt, es habe Streit mit einem Mitschüler gegeben, der "widerliche Sachen über Derya" in den Klassenchat geschrieben habe. Von einem Handy habe er an diesem Abend nichts erzählt. Ein Cuttermesser habe sie bei Emir nie gesehen; im Haushalt gebe es nur einen Werkzeugkasten, der im Flurschrank stehe und vollständig sei.

2.2 Zum Auffinden des Mobiltelefons: Am 13.05.2026 gegen 18:45 Uhr habe sie beim Wäscheholen im Kellergang des Hauses Korallusring 7 in einer Ecke neben dem Verschlag der Familie ein fremdes Samsung-Mobiltelefon gefunden. Das Gerät sei aus gewesen. Sie habe es mit nach oben genommen und zum Laden angeschlossen, um den Eigentümer festzustellen. Kurz darauf sei auf dem Bildschirm eine Ortungs- beziehungsweise Suchmeldung erschienen. Sie habe Emir zur Rede gestellt; dieser habe eingeräumt, das Handy gehöre Finn aus der 9c, er habe es ihm auf dem Schulhof abgenommen und im Keller abgelegt, er habe es zurückgeben wollen, sobald die Nachrichten über Derya gelöscht seien.

2.3 Zur Übergabe an die Polizei: Sie habe daraufhin sofort entschieden, das Gerät zur Polizei zu bringen, und sei noch am selben Abend zum Polizeikommissariat 44 gefahren, wo sie das Telefon um 20:41 Uhr übergeben habe. Emir habe sie begleitet und vor dem Kommissariat gewartet.

2.4 Zu Bargeld und Jacke: Von 18 Euro Bargeld wisse sie nichts. Emir habe in jener Woche nach ihrer Kenntnis kein auffälliges Geld gehabt; sein Taschengeld betrage 30 Euro im Monat. Eine fremde Trainingsjacke habe sie weder in der Wohnung noch im Keller gesehen.

2.5 Zur Vorgeschichte: Der Vorfall im Klassenchat vom März 2026 sei ihr bekannt; sie habe damals selbst die Klassenleitung angerufen. Es sei ihrer Wahrnehmung nach außer einer Ermahnung nichts geschehen. Emir habe das als ungerecht empfunden.

3 Abschluss

Die Vernehmung wurde der Zeugin vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig unterschrieben.
Dauer der Vernehmung: 14:05 Uhr bis 15:10 Uhr.

gez. Ayla Yilmaz (Zeugin)

gez. Bargmann, KOK

Auswertung der Nachrichtenverläufe aus der Klassengruppe

Polizei Hamburg, Landeskriminalamt, Fachdienststelle Jugenddelikte, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

Vorgangsnummer: LKA-JD/2026/03318 — Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

1 Grundlage der Auswertung

Ausgewertet wurden die Nachrichtenverläufe, die die Zeugin Ayla Yilmaz am 14.05.2026 freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Die Zeugin hat das Gerät (Apple iPhone 13, Rufnummer 0176 44 82 1907) für die Dauer der Sicherung übergeben; die Sicherung erfolgte am selben Tag durch logische Extraktion der Anwendungsdaten. Das Gerät wurde am 14.05.2026 um 16:40 Uhr zurückgegeben.

Nicht ausgewertet wurden Geräte anderer Beteiligter; hierfür lagen keine Anordnungen vor.

2 Betroffene Gruppe

Gruppenname: „9c Chaoten“ — Messengerdienst mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung — 19 Mitglieder — angelegt am 04.09.2025

Gesicherter Zeitraum: 10.05.2026 bis 14.05.2026

3 Übersicht der relevanten Nachrichten

Lfd.	Zeitpunkt	Absender laut Gruppenanzeige	Inhalt in Kurzfassung
1	12.05.2026, 13:02	Kenan A.	fragt, ob jemand wisse, wann der Geschädigte Training habe
2	12.05.2026, 13:07	Nils B.	antwortet mit Uhrzeit und dem Hinweis auf den hinteren Schulhof
3	12.05.2026, 15:44	Kenan A.	schreibt, man werde „mit ihm reden“
4	12.05.2026, 17:21	unbekannt, Nummer nicht im Adressbuch	schickt ein Foto des Schulhofs
5	13.05.2026, 07:58	Ayla Y.	fragt, was gestern passiert sei
6	13.05.2026, 08:03	Nils B.	antwortet, er sei nicht dabei gewesen
7	13.05.2026, 19:12	Kenan A.	Nachricht wurde nach Angabe der Anwendung vom Absender gelöscht; im Verlauf verbleibt der Hinweis auf eine gelöschte Nachricht

4 Technische Einschränkungen

Die Zuordnung der Absender beruht auf den in der Gruppe angezeigten Namen und den hinterlegten Rufnummern im Adressbuch der Zeugin. Eine Zuordnung zu bestimmten Personen unabhängig von diesen Angaben ist aus der Sicherung nicht möglich.

Zu Position 7 ist der Inhalt der gelöschten Nachricht auf dem gesicherten Gerät nicht mehr vorhanden. Ob er auf den Geräten anderer Gruppenmitglieder noch vorliegt, ist nicht bekannt.

Bild- und Videoanhänge wurden mitgesichert, soweit sie in der Anwendung noch gespeichert waren. Ältere Anhänge waren nach den Einstellungen der Anwendung bereits aus dem Gerätespeicher entfernt.

Hamburg, den 14.05.2026 — KOKin Freya Osterhagen, Fachdienststelle Jugenddelikte

Telefonvermerk

Verfahren: Emir Yilmaz, 144 Js 2231/26, Amtsgericht Hamburg Abteilung 611

Datum: 6. Juli 2026, 14:10 Uhr bis 14:35 Uhr

Gesprächspartnerin: Frau Imke Sanders, Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich beim Bezirksamt Hamburg-Mitte

Anruferin: RAin Celina Radtke

1 Stand des Ausgleichsverfahrens

Frau Sanders bestätigt den Eingang des Auftrags der Staatsanwaltschaft vom 30. Juni 2026. Ein Erstgespräch mit Emir und seiner Mutter Ayla Yilmaz ist für Donnerstag, den 9. Juli 2026, 15:00 Uhr in den Räumen der Fachstelle vereinbart; die Familie hat den Termin bereits telefonisch zugesagt. Auf der anderen Seite hat Frau Sanders am 3. Juli mit der Mutter des Geschädigten, Frau Katrin Jansen, gesprochen. Finn sei grundsätzlich zu einem gemeinsamen Gespräch bereit, wolle aber nicht allein mit Emir in einem Raum sitzen; die Fachstelle plant deshalb zunächst getrennte Vorgespräche.

2 Von den Beteiligten benannte Themen

Frau Jansen hat nach Angabe von Frau Sanders drei Punkte benannt: eine persönliche Entschuldigung, die Frage der 18 Euro, die Finn weiter geltend macht, und den Umstand, dass Finn seit dem Vorfall einen Umweg über die Otto-Brenner-Straße zur Schule nehme, um Emir nicht zu begegnen. Von der Familie Yilmaz ist der Fachstelle bislang das Thema der Chatnachrichten über Derya benannt worden. Zum Zustand der Trainingsjacke lagen der Fachstelle keine Angaben vor.

3 Weiteres Vorgehen

Frau Sanders will nach den Vorgesprächen entscheiden, ob ein gemeinsamer Termin noch vor dem 15. Juli 2026 möglich ist, hält das aber für eng. Sie bittet um Übersendung der Erreichbarkeiten der Mandantschaft in Schriftform und sagt einen kurzen Zwischenbericht an die Staatsanwaltschaft für die 29. Kalenderwoche zu.

Wiedervorlage: 10. Juli 2026 nach dem Erstgespräch.

Radtke

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Jugendgerichtshilfe Hamburg - Gesprächsvermerk

Staatsanwaltschaft Hamburg, Jugenddezernat 144 Js 2231/26

Familienwohnung Kirchdorf-Süd, Besuch am 21.05.2026, 17:10 Uhr.

Mutter anwesend, Vater telefonisch zugeschaltet. Emir wirkt erschöpft, vermeidet Blickkontakt, beantwortet Fragen aber zusammenhängend.

Schulische Lage: 18 unentschuldigte Fehltage seit Februar, Versetzungsgefährdung in Mathematik und Deutsch. Jugendlicher nennt Konflikt in der Klasse als Auslöser.

Empfehlung: soziale Trainingsweisung, Entschuldigungsgespräch nur begleitet, kurzfristige Nachhilfe und feste Wochenstruktur. Untersuchungshaft aus pädagogischer Sicht derzeit nicht angezeigt.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Hamburg
Bezug	Jugendstrafsache Schulhofraub Hamburg-Wilhelmsburg
Nächster Schritt	Antrag auf vollständige Video- und Chat-Auswertung, Schutzschrift zur Pflichtverteidigung